

1503654-98.2019.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

NICKOLAS ANDRE BARBOSA MOREIRA

Juiz de Direito: Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

VISTOS.

Trata-se de ação penal em desfavor de NICKOLAS ANDRE BARBOSA MOREIRA, qualificado nos autos (nascido 14/03/2001), por suposta infrações de trafico (art. 33 da Lei 12346/16); por fatos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá - Foro de Guarujá

3ª Vara Criminal - Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-900 Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503654-98.2019.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

NICKOLAS ANDRE BARBOSA MOREIRA

Juiz de Direito: Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

VISTOS.

Trata-se de ação penal em desfavor de NICKOLAS ANDRE BARBOSA MOREIRA, qualificado nos autos (nascido 14/03/2001), por suposta infrações de trafico (art. 33 da Lei 12346/16); por fatos de 06/11/2019.

A denúncia de fls. 42-45, foi despachada na fl. . Em seguida, a denúncia foi formalmente recebida aos 04/05/2020 (fl. 63).

Sobreveio lamentável crise sanitária decorrente da "pandemia", a qual determinou o fechamento de fóruns paulistas e restrição parcial dos serviços durante longos meses, entre 2020-2021.

Decorridos quase três anos, o caso não pôde ser até agora instruído e sentenciado. É o suficiente relatório.

Fundamento e DECIDO: - Examinando os autos, entendo que não mais subsiste 'justa causa' para o prosseguimento desta ação penal, haja vista a evidente perda de interesse processual de agir da Justiça Pública, devido à ação inegável do tempo no esvaziamento da atualidade de repressão penal no caso concreto.

A sanção penal para surtir o efeito pedagógico esperado deve ser aplicada dentro de um tempo razoável, para que seja socialmente útil em termos de operar alguma prevenção especial - como razoável também deve ser o tempo global de duração do processo judicial em geral (CF art. 5º, LXXVII, Emenda 45/2004). A vigente Carta Constitucional preconiza celeridade e eficiência na atuação dos Poderes Públicos. O réu nestes autos é presumido pessoa legalmente primária ao tempo do crime de 06/11/2019 - quando ERA MENOR DE 21 ANOS. Salientando-se ainda que os fatos

narrados na exordial de fls. 42-45, apesar da gravidade própria do tipo penal imputado, em si mesmos, os fatos não indicam nenhuma violência ou grave ameaça contra pessoas, apresentando-se dentro daquelas circunstâncias corriqueiras e normais de casos de pequeno traficante primário. De tal modo que, como é sabido, a Jurisprudência dos Tribunais de Brasília em casos semelhantes, inexoravelmente tem decidido STJ e STF, no sentido de ser cabível a REDUÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 da Lei de Drogas, e mais a conversão da pena corporal em "restritiva de direitos". O réu sendo MENOR DE 21 ANOS, tem a seu favor uma atenuante legal obrigatória (CP 65, I); - e sobretudo, ele deve ser beneficiado com o disposto no CP artigo 115 (prescrição na metade do prazo).

Ou seja, pequeno traficante primário, e MENOR DE 21 ANOS, é razoável considerar que a pena-base aplicável ao caso, numa virtual e hipotética condenação, seria definida no piso mínimo legal (5 anos de reclusão), fazendo jus à redução de 2/3 (dois-terços) prevista §4º do Art. 33 - baixando-se a reprimenda para o verdadeiro piso legal de tráfico privilegiado, ou seja, 1 (HUM) ANO E 8 (OITO) MESES de reclusão e multa. (Ou seja, A PENA EM PERSPECTIVA É INFERIOR A DOIS (2) ANOS DE RECLUSÃO, para o delito do Artigo 33 §4º da Lei 11343/06).

Normalmente, uma pena de "até 2 anos" prescreve no prazo de 4 anos. Mas aqui incide a redução do CP art 115.

Bem se vê que a pena a ser extraída no caso em testilha muito dificilmente sequer passaria do patamar razoável de 1 ano e 8 meses de reclusão para o tráfico privilegiado. De tal modo, a meta prescricional que rege na prática o caso destes autos se revela como sendo aquelas prevista no inciso V (prescrição em quatro anos para o tráfico privilegiado), do CP art 109 - reduzida conforme CP 115, pela metade (ou seja, prescreveu-se com o decurso de dois anos do recebimento da denúncia!). Considerando a dimensão objetiva do caso em tela - e a perspectiva de que em caso de hipotética e eventual condenação, o réu (presumido primário) receberia muito provavelmente a pena mínima legal do tipo de injusto, fazendo jus a todos demais benefícios da lei. De modo que a pena aplicável em perspectiva não se excederia de 1 ano e 8 meses de reclusão; incidindo-se o inciso V do CP 109 combinado com artigo 61 "caput" do CPP; e mais CP art. 115.

Conforme Constituição Art. 5º, LXXVII, Emenda 45/2004, deve-se buscar a "duração razoável do processo" - de tal modo que não é cabível a existência de "processo eterno" ou que a ameaça da persecução penal perdurasse por tempo indeterminado. Logo, posto que já se decorreram MAIS DE TRES ANOS desde os fatos de 06/11/2019; - ou mais de dois anos e meio desde o recebimento da denúncia de fl. 63, - temos que a prescrição da pena mínima em perspectiva deve ser desde logo reconhecida, em face da antiguidade do caso aqui tratado, com REU MENOR DE 21 ANOS que se beneficia de CP art 115.

O caso já estaria irremediavelmente rescrito, posto que em qualquer caso de procedência da ação penal, à luz das regras de experiência daquilo que mais comumente acontece, é plausível que a pena a ser eventualmente aplicada não se afastaria dos pisos legais dos dispositivos supra apontados, - cuja prescrição do inciso V do CP art 109, JÁ operou-se desde 04/05/2022 (dois anos após o último marco de interrupção, por força de CP art 115)..

Destarte, inegável que seria de todo inútil o prosseguimento do feito, porque, ainda que eventualmente procedente a ação penal, ao final acabaria sendo declarada a extinção da punibilidade pela prescrição 'retroativa'.

Nestes termos o pronunciamento da Egrégia Quarta Câmara do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, in Recurso em Sentido Estrito nº 589.413/0, in verbis:

"Seria inútil o provimento jurisdicional, ainda que procedente a ação, é de reconhecer-se a ausência do interesse de agir. A máquina estatal, movimentada pelo autor da ação, busca um objetivo concreto, útil, afastada a idéia de seu uso em mera atmosfera abstrata. O mundo do direito não pode posturar-se em tom fenomênico, inteiramente dissociado do mundo concreto".

Recorrendo-se, subsidiariamente, ao processo civil vê-se, portanto, que falta ao Estado interesse de agir, uma vez que a condenação do réu não terá qualquer efeito prático, pois bastará o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória para que necessariamente seja reconhecida uma prescrição retroativa. Se falta interesse

de agir à Acusação, falece suficiente 'justa causa' para o prosseguimento da ação penal em Plenário do Júri, tornando-se constrangimento ilegal manter o réu preso e impor ao mesmo o ônus de ser julgado em plenário, quando a pena justa a ser aplicada nas circunstâncias do caso concreto desde logo denotam a notoriedade da prescrição da pretensão punitiva.

Por todo o acima exposto, com espeque no artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, combinados com artigo 107, IV, c.c. art. 109, inciso V, e Artigo 115, todos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu NICKOLAS ANDRE BARBOSA MOREIRA, quanto ao fato (de 06/11/2019) versado neste processo 1503654-98.2019, - reconhecendo-se a prescrição antecipada pela pena mínima em perspectiva.

Oportunamente, dê-se baixa nos registros e arquivem-se os autos.

PRIC. Guarujá, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA